PLATAFORMAS DIGITALES DE MÉXICO, S.A. DE C.V.

DIRECCIÓN GENERAL / DIRECCIÓN JURÍDICA Y PROPIEDAD INTELECTUAL

Registro Federal de Contribuyentes: GPD2405311B8

OFICIO NO.: **GEISABPA-001/2026**

EXPEDIENTE: INDAUTOR-SFT-2026/01

ASUNTO: Constancia de Obra por Encargo y Finiquito de Derechos Patrimoniales

FECHA: Ciudad de México, a 4 de noviembre de 2026

A QUIEN CORRESPONDA:
INSTITUTO NACIONAL DEL DERECHO DE AUTOR (INDAUTOR)
DIRECCIÓN DEL REGISTRO PÚBLICO DEL DERECHO DE AUTOR
SECRETARÍA DE CULTURA / GOBIERNO DE MÉXICO
P R E S E N T E .

OBRA POR ENCARGO

CONVENIO DE RECONOCIMIENTO DE AUTORÍA INTELECTUAL, TRANSMISIÓN EXCLUSIVA DE DERECHOS PATRIMONIALES Y CONSTANCIA DE FINIQUITO ECONÓMICO

Fundamentación Legal: Artículos 13 fracción XI, 27, 30, 31, 83 y 103 de la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA)

Por medio del presente comunicado oficial tipo oficio, el suscrito **ISRAEL GARAY DE LA CRUZ**, por mi propio derecho en mi carácter de *Autor, Arquitecto de Software y Desarrollador Principal*, y simultáneamente en mi carácter de *Representante Legal y Administrador* de la sociedad mercantil denominada **PLATAFORMAS DIGITALES DE MÉXICO, S.A. DE C.V.**, con domicilio legal en los Estados Unidos Mexicanos, comparezco de manera formal, libre y voluntaria ante esa H. Autoridad para hacer constar bajo protesta de decir verdad lo siguiente:

Obra Objeto del Comunicado:	**OSpulso** (Sistema de Información de Registros Electrónicos de Salud - SIRES / ECE)
Versión y Denominación Técnica:	Ospulso Platform Core v2.0 / Diamond Edition v4.5.0 (Release v3.4.0 Estable)
Naturaleza Jurídica de la Obra:	Programa de Computación (Software Aplicativo) y Bases de Datos Relacionales Normalizadas en 3NF (.dat)
Autor Intelectual (Persona Física):	**Israel Garay de la Cruz**
Titular Patrimonial (Persona Moral):	**Plataformas Digitales de México, S.A. de C.V.**
Representante Legal Autorizado:	**Israel Garay de la Cruz** (Representante Legal y Administrador)
Número de Comunicado Oficial:	**OFICIO No. GEISABPA-001/2026**

DECLARACIONES FORMALES DE LAS PARTES

I. DECLARA EL AUTOR (C. ISRAEL GARAY DE LA CRUZ), POR SU PROPIO DERECHO:

1. Ser persona física, de nacionalidad mexicana, mayor de edad, con plena capacidad jurídica y profesional para celebrar este acto.
2. Que es el **creador intelectual originario y material exclusivo** de la totalidad del software **OSpulso**, habiendo concebido y programado su arquitectura de backend en lenguaje Perl 5 CGI, sus componentes de interfaz en HTML5/CSS3/JavaScript ES6+, sus contratos transaccionales y sus colecciones de base de datos plana normalizada en 3NF.
3. Que la totalidad del desarrollo, documentación técnica y entrega de la obra se realizó bajo la expresa encomienda e instrucciones giradas por **Plataformas Digitales de México, S.A. de C.V.**
4. Que la obra es una creación 100% original, libre de gravamen, vicio, reclamo o afectación de derechos de propiedad intelectual de terceras partes.

II. DECLARA LA EMPRESA (PLATAFORMAS DIGITALES DE MÉXICO, S.A. DE C.V.), POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE LEGAL:

1. Ser una persona moral mexicana legalmente constituida, facultada para comisionar la producción de software y explotarlo comercialmente en la modalidad Software as a Service (SaaS).
2. Que comisionó formalmente al C. Israel Garay de la Cruz la arquitectura, desarrollo de ingeniería y programación integral del sistema OSpulso.

CLÁUSULAS JURÍDICAS VINCULANTES

PRIMERA. RÉGIMEN DE OBRA POR ENCARGO (ARTÍCULOS 83 Y 103 LFDA):
Las partes ratifican formalmente que la obra **OSpulso** se ejecutó bajo la figura jurídica de **OBRA POR ENCARGO** contemplada en los **artículos 83 y 103 de la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA)**. En consecuencia, la titularidad originaria, exclusiva y perpetua de la totalidad de los derechos patrimoniales sobre el software y su documentación técnica corresponde de manera privativa a **Plataformas Digitales de México, S.A. de C.V.**

SEGUNDA. MANIFESTACIÓN EXPRESA DE DEBIDA REMUNERACIÓN Y FINIQUITO ECONÓMICO TOTAL:

En estricto cumplimiento de lo preceptuado en los
artículos 30, 31 y 83 de la Ley Federal del Derecho de Autor
, el Autor,
C. Israel Garay de la Cruz
, hace constar bajo protesta de decir verdad que
LA CREACIÓN Y ENTREGA DE LA OBRA FUE DEBIDAMENTE REMUNERADA EN SU TOTALIDAD POR PLATAFORMAS DIGITALES DE MÉXICO, S.A. DE C.V.

El Autor declara haber recibido a su entera y cabal satisfacción la totalidad de las contraprestaciones, honorarios y compensaciones pactadas por el desarrollo del software y la cesión de los derechos patrimoniales. Por tanto, otorga a favor de la empresa el más amplio
FINIQUITO ECONÓMICO Y LEGAL
que en derecho proceda, manifestando que no existe adeudo, saldo, reclamación ni diferencia pendiente de liquidar a la fecha, renunciando expresamente a ejercer cualquier acción de cobro o reclamación de regalías presentes o futuras.

TERCERA. ALCANCE UNIVERSAL DE LOS DERECHOS PATRIMONIALES (ARTS. 27 Y 30 LFDA):
En virtud del régimen de obra por encargo debidamente remunerada, **Plataformas Digitales de México, S.A. de C.V.** ostenta con carácter exclusivo y sin limitación territorial las facultades de: **(a) Reproducción y Despliegue:** fijar, compilar, distribuir y multiplicar el software en nube, redes locales o medios magnéticos; **(b) Explotación Comercial como SaaS:** poner la plataforma a disposición de clínicas, comercializar licencias y percibir ingresos por suscripción; **(c) Ingeniería Evolutiva y Obras Derivadas:** adaptar, mantener y actualizar el código fuente; y **(d) Vigencia Temporal:** por el término máximo de protección de 100 años concedido por la LFDA y convenios internacionales.

CUARTA. RECONOCIMIENTO INALIENABLE DE DERECHOS MORALES (ARTS. 21 Y 83 LFDA):
La empresa reconoce de manera perpetua, inalienable e imprescriptible el derecho moral de paternidad a favor de **Israel Garay de la Cruz** como **Autor Intelectual Originario** de la obra OSpulso, garantizando su mención como autor en todo registro, depósito y ficha técnica del sistema.

QUINTA. VALOR PROBATORIO ANTE EL INDAUTOR:
El presente oficio constituye documento auténtico y suficiente para surtir plenos efectos legales ante la Dirección del Registro Público del Derecho de Autor del **Instituto Nacional del Derecho de Autor (INDAUTOR)**, acreditando la cadena ininterrumpida de titularidad patrimonial a favor de la persona moral.

SEXTA. JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA:
Para todo lo relativo a la interpretación y cumplimiento de este oficio, las partes se someten a las leyes federales de los Estados Unidos Mexicanos y a los tribunales competentes de la Ciudad de México.

Reiterando la veracidad de lo manifestado y enteradas las partes de la trascendencia y alcance legal del presente oficio, se expide, suscribe y ratifica por duplicado en la **Ciudad de México, México, a los 4 días del mes de noviembre del año 2026**.

A T E N T A M E N T E
"PROTESTO LO NECESARIO EN DERECHO"

ISRAEL GARAY DE LA CRUZ
Autor y Desarrollador de Software
Creador Intelectual Originario de la Obra
(Persona Física)

PLATAFORMAS DIGITALES DE MÉXICO, S.A. DE C.V.
Titular Exclusivo de los Derechos Patrimoniales
Representada Legalmente por:
ISRAEL GARAY DE LA CRUZ
Representante Legal y Administrador